

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN NIKEL DI KOLAKA
SULAWESI TENGGARA**

TESIS

**Dijadikan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur**



Oleh :

Nama : YUSUF TAWULO

NIM : 22720001

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

JAKARTA, 2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN NIKEL DI KOLAKA
SULAWESI TENGGARA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur**



Oleh:

Nama : YUSUF TAWULO

NIM : 22720001

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

JAKARTA, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN NIKEL DI KOLAKA SULAWESI
TENGGARA

Disusun oleh Mahasiswa :

Nama : Yusuf Tawulo

NIM : 22720001

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Pembimbing I



8/8 26

Dr. Subianta Mandala, S.H., LL.M.
Pembimbing II



7/10 26

ABSTRAK

Yusuf Tawulo, Tesis, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Pertambangan Nikel Di Kolaka Sulawesi Tenggara, Pembimbing I Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H.,M.M., dan Pembimbing II Dr. Subianta Mandala, S.H., LLM.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan nikel tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*), Sejatinya, penjatuhan pidana kepada pelaku ditujukan sebagai penjeraan bagi pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang dikemudian hari. Mengingat bahwa Pasal 158 UU Minerba diatur dengan orientasi konservasi lingkungan hidup, maka pemidanaan juga selayaknya ditujukan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Permasalahannya; 1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal di Kolaka Sulawesi Tenggara dikaitkan dengan tujuan pemidanaan? 2. Apa saja kendala yang dihadapi terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal di Kolaka Sulawesi Tenggara?

Hasil Penelitiannya; Perbuatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana, maka penjatuhan pidana seharusnya diorientasikan tidak hanya pada pelanggaran IPPKH melainkan pada perbuatan lain terkait pencurian hasil tambang dan reklamasi dan pasca tambang. Hal ini dapat diupayakan melalui penjatuhan sanksi hukuman (pidana) yang bersifat remidi (pembayaran ganti kerugian) melalui pidana denda dan sanksi tindakan yang bersifat daya paksa melalui pidana tambahan dalam Pasal 164 UU Minerba yang ditujukan sebagai pemulihan lingkungan hidup. Sehingga dapat memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Pertambangan Nikel, Kolaka, Sulawesi Tenggara.



PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S-2)
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

BERITA ACARA UJIAN SIDANG TESIS
USULAN PENGUJI

Mahasiswa : Yusuf Tawulo
NIM : 22720001
Bidang Studi : Hukum Pidana
Sidang Tesis Tanggal : 08 Agustus 2026
Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN PERTAMBANGAN NIKEL DI
KOLAKA SULAWESI TENGGARA

Ujian Sidang Tesis yang berlangsung untuk menyempurnakan Tesis yang di uji, masing-masing
uji memberikan usulan sebagai berikut :

1. Perbaiki buku petunjuk pada sidang : terutama ba-
hasa teknis penulisan dan kerapian penulisan blogintone
telah disampaikan !

Jakarta, 08 Agustus 2026

Anggota Keta,

Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH